

杭州市西湖区人民检察院

起诉书

西检刑诉〔2024〕XXX号

被告人陈小明，男，1997年8月10日出生，居民身份证号码3301*****1111，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省杭州市西湖区XX路XX号，住址同户籍所在地。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年3月26日被杭州市公安局西湖分局刑事拘留，经本院批准，于2024年4月2日被杭州市公安局西湖分局执行逮捕，现羁押于杭州市西湖区看守所。

本案由杭州市公安局西湖分局侦查终结，以被告人陈小明涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年4月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2024年4月7日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2024年3月10日，被告人陈小明在杭州市西湖区XX银行网点，使用本人居民身份证办理银行卡一张（卡号：6217*****6666），并开通网上银行、手机银行及U盾。办卡当日，被告人陈小明经事先通过微信与中间人“阿强”（身份不明，另案处理）商定，将该银行卡及配套U盾以人民币500元的价格出售给“阿强”。“阿强”指示陈小明将银行卡及U盾通过快递邮寄至广东省深圳市某地址。陈小明于当日将银行卡及U盾寄出，后通过微信收取“阿强”支付的好处费人民币500元。

2024年3月12日，上述银行卡收到一笔来自账号6222*****7788的转账，金额人民币0.01元，备注“上香”。同日，该卡陆续收到多笔大额资金转入，累

计人民币 800,000 元。上述资金在到账后 24 小时内，通过网上银行被分散转出至多个账户。

经公安机关侦查，上述银行卡接收的资金中，已核实涉及电信诈骗案件 3 起，被害人分别为李某某、王某某、赵某某，涉案金额共计人民币 800,000 元。

2024 年 3 月 25 日，被告人陈小明在杭州市西湖区 XX 路 XX 号家中被公安机关抓获归案。到案后，被告人陈小明如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

一、书证

户籍证明：证实被告人陈小明的身份信息；

银行开户记录：证实陈小明于 2024 年 3 月 10 日在 XX 银行杭州西湖支行开立账户（卡号 6217*****6666）；

银行交易流水：证实该账户于 2024 年 3 月 12 日收到 0.01 元转账（备注“上香”），当日及次日累计接收资金 800,000 元并转出；

扣押决定书、扣押清单：证实扣押陈小明手机一部、银行卡一张。

二、电子数据

涉案银行卡网银转账记录电子数据：证实资金转入转出情况；

陈小明手机微信聊天记录：证实其与“阿强”联系出售银行卡的过程。

三、被告人供述与辩解

被告人陈小明的供述与辩解：证实其办理银行卡并出售给“阿强”的事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈小明对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈小明明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行账户用于资金支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人陈小明到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人陈小明自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人陈小明有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市西湖区人民法院

检察员：XXX

2024年4月20日

(院印)